

0065355-45.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Operação Nave. Bruninho foi preso em flagrante em setembro de 2006 quando roubou um Mini Cooper de um rapaz de origem nipônica. O menor Henrike, autor de diversos roubos, foi identificado e reconhecido em dois roubos que participou juntamente com Perdigão. Ewerton participou do roubo de um Audi Q3. Caio César que também participou juntamente com Betinho no roubo de uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0065355-45.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0065355-45.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 131/2016 -

DEIC - 2ª Delegacia DISCCPAT, 62/2016 - DEIC - 2ª Delegacia DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR e outros

Vistos.

CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR, RAFAEL PEREIRA DE PAULA, FERNANDO JACOBINI, VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA, FERNANDO CAMPIÃO, BRUNO SANTOS GONÇALVES, EWERTON RUIZ DOS SANTOS, CAIO CESAR COELHO, CARLOS ALBERTO MARTINS e DIEGO CAPOLUPO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 2º, caput, c.c. parágrafo 2º e parágrafo 4º, inciso I (participação de adolescente) da Lei nº 12.850/2013, porque em período não precisado mas até o dia 04 de agosto de 2016, em local incerto, mas nesta cidade e comarca, envolvendo e visando a atingir o adolescente Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira, constituíam e integravam organização criminosa, mediante emprego de armas de fogo.

Segundo consta dos presentes autos de inquérito policial, Policiais Civis do DEIC passaram a investigar os indivíduos supramencionados, desde o ano de 2015, através da operação intitulada Nave, contando inclusive com escuta telefônica.

O grupo era liderado por Carlos Alberto Martins Junior, vulgo Betinho, e se dedicava ao roubo de veículos de luxo, bem como a receptação desses bens e de outros igualmente produtos de roubo praticado pela própria organização.

Betinho era responsável por inúmeros roubos de veículos de luxo, atuando quase sempre na coordenação das empreitadas criminosas. Sua participação, em regra, se resumia a escoltar o veículo subtraído por outros roubadores pertencentes à organização, até um local em que esse ficaria estacionado.

Tal conduta visava principalmente verificar a existência de rastreadores no veículo e, não sendo o caso, posteriormente era enviado aos receptadores.

Às fls. 424/427, consta parte da conversa que Betinho mantinha com um de seus comparsas, indicando o local em que o um veículo que acabara de ser roubado pelo adolescente Henrike Lasson Rodrigues De Oliveira, uma VW/Amarok de placas FXK 8486, deveria ser deixado para descansar (B.O nº 82/2016).

Após a subtração dos veículos e demais objetos, Betinho encaminhava os bens ao receptador, Carlos Alberto Martins, vulgo Tchola, seu genitor.

Tchola promovia a venda dos objetos pessoais subtraídos, tais como relógios, alianças, tablets, aparelhos de telefonia móvel, bolsas, jóias, entre outros, valendo-se inclusive de sua empresa (World Peças).

O pai de Betinho ainda era encarregado de fornecer meios materiais para a realização de empreitadas criminosas da organização, tais como os veículos utilizados e por esconder os armamentos utilizados nos assaltos.

As conversas interceptadas às fls. 429 e 430 mostram diálogos entre Tchola e seu filho Betinho, onde eles negociam dois notebooks e uma aliança, ambos de origem espúria.

Outrossim, em determinado momento, Tchola entrou em contato com Betinho no intuito de alertá-lo da operação que os investigava, dizendo: "oh, mano, os caras do DEIC tá ali rodeando em casa ali, mano" SIC.

Para vender os objetos receptados, Tchola contava com o funcionário de sua empresa Rafael Pereira de Paula, vulgo Pereira, cf. se confirma com a foto de fls.431.

Pereira é especialista em desbloqueio de aparelhos celulares e Tablets da marca Samsung, contudo, também vende os produtos de origem espúria, obtidos através de roubos praticados pela organização e outros.

Às fls. 432, Pereira tenta vender um telefone celular da Marca Apple/Iphone, que seria produto de um estelionato, praticado por algum morador da favela Heliópolis.

Alguns dos objetos expropriados pela organização criminosa eram guardados na residência de Fernando Jacobini, vulgo Fê, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 133, bem como escuta telefônica realizada pelo DEIC.

Vinicius de Almeida Oliveira, vulgo Perdigão, é um dos principais roubadores da organização liderada por Carlos Martins Júnior, sendo reconhecido pessoalmente em pelo menos cinco roubos de veículos e um estabelecimento comercial, bem como, reconhecido fotograficamente nos B.O's de nº: 2157/2016, 7281/2016 e 7281/16.

Às fls. 438, está encartada a conversa que Perdigão manteve com Betinho, onde eles decidiam aonde estacionar o veículo que acabaram de roubar, inclusive indicando se tratar de um carro blindado.

No dia 17 de julho, mais uma vez, os roubadores supramencionados mantinham conversa a respeito de um local para deixarem o carro que acabaram de roubar e, inclusive, o que fazer com a bolsa recém subtraída juntamente com o veículo.

Fernando Campião é mais um integrante da organização que também auxilia as práticas de roubo, chegando, inclusive, a dizer em uma conversa com Perdigão que "foi bom que não matou ninguém" (fls. 441).

Tal diálogo se deu durante uma empreitada criminosa, em que Fernando, juntamente com Bruninho, roubou o veículo Mini- Cooper de placas FKG-0950.

Bruno Santos Gonçalves, vulgo Bruninho, participava ativamente dos roubos praticados pela organização, sendo preso em flagrante delito no dia 04 de setembro de 2016, e reconhecido como autor em pelo menos dois roubos a veículos.

No mais, durante o diálogo mantido entre Fernando Campião e Perdigão às fls. 442/443, seu nome é citado várias vezes, sendo perceptível sua participação no roubo do Mini Cooper.

O adolescente Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira também foi reconhecido em ao menos dois roubos praticados juntamente com Perdigão, sendo ainda flagrado por diversas vezes na companhia deste.

Ewerton Ruiz dos Santos, também integra a organização criminosa, figurando como um dos roubadores, tendo juntamente com Fernando Campião, Betinho e mais um indivíduo desconhecido, subtraído para eles, o veículo Audi Q3 e um Hyundai Santa Fé.

As interceptações telefônicas às fls. 449 e 450 demonstram a relação do denunciado com os roubadores supramencionados. No mais, Ewerton foi reconhecido pessoalmente por uma das vítimas, como um dos sujeitos ativos envolvidos no roubo do veículo Audi Q3.

Caio Cesar Coelho também é um dos integrantes da organização, participando diretamente dos roubos praticados pelos denunciados Betinho, Perdigão, e outros.

Juntamente com Betinho, Caio subtraiu, mediante emprego de arma de fogo, um veículo VW/Tiguan e um Land Rover. Acompanhando o diálogo entabulado entre eles, os Policiais obtiveram a exata localização do estacionamento da res furtiva, possibilitando a apreensão e devolução dos veículos às vítimas.

Caio foi reconhecido por ambas os donos dos veículos roubados como sendo roubador que portava a arma de fogo no momento da ação delituosa.

Diego Capolupo também é um dos roubadores integrantes da organização, sendo apreendido em seu poder 02 telefones celulares, provenientes de roubo. No momento da apreensão, Diego foi indiciado como incurso no crime de receptação, contudo, posteriormente, foi reconhecido pessoalmente por uma das vítimas.

Alguns dos roubos praticados pela organização deram origem aos RDO's nº 42/2016, 7777652/2016, 2157/2016, 7281/2016, 75/2016 e 82/2016; apurados em inquéritos policiais paralelos:
RDO - 42/2016:

No dia 13/04/2016, por volta das 17h35min, à vítima Paulo José Fontes Frizzarim, estacionou seu veículo Mercedes Bens, modelo 180, placas FOT-3408- São Paulo SP, na

Rua Padre Marchetti, 740, Bairro Ipiranga, para buscar sua filha no colégio. Ocorre que, ao retornar com a criança no colo, foi abordada por um agente criminoso até então desconhecido que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu seus pertences pessoais, como telefone celular, carteira e relógio, e, em seguida, pegou seu carro e empreendeu fuga.

RDO - 7777652/2016:

Na data de 19/06/2016, ocorreu o roubo do veículo Hyundai Santa Fé, placas FOG 0256 em prejuízo da vítima Daniela Maria Lacava Landim, na Rua Cipriano Barata, 1512, bairro Ipiranga - SP.

RDO - 2157/16 - 06 DP Santo André

No dia 30/06/2016, integrantes da Organização criminosa roubaram Veículo Land Rover Evoque, placas EZS-2927, em prejuízo das vítimas Marcili Rodrigues e Michele De Mello Munhoz, na Rua Cipriano Barata, 926, bairro Ipiranga.

As vítimas reconheceram fotograficamente Vinicius de Almeida Oliveira e o adolescente Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira.

RDO 7281/16 - 16º DP:

No dia 10/07/2016, dois indivíduos roubaram o Veículo Mini Cooper, placas FKG-0950, em prejuízo da vítima João Takayoshi Yohomiozi, na Avenida Cursino, 753, bairro Jardim Colina.

A vítima reconheceu fotograficamente Vinicius de Almeida Oliveira e o adolescente Henrike Lasson Rodrigues De Oliveira.

RDO - 75/2016:

Notícia que no dia 19/06/2016, Carlos Alberto Martins Júnior roubou Veículo Audi Q3, placas FAU-5266, em prejuízo da vítima Fabiana Bonifácio Santos, na Rua Correia Salgado, 225, na cidade de SP

A vítima reconheceu fotograficamente Carlos Alberto Martins Júnior.

RDO - 82/2016:

Consta que no dia 28/06/2016, Henrike roubou veículo VW/Amarok, placas FXK-8486, em prejuízo das vítimas Antonio Marcos De Jesus Santos e Gabriel Alves Junior, na rua Barão de Loreto, nº 200, São Paulo

As vítimas reconheceram fotograficamente Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira.

Sendo assim, restou configurada a existência de uma organização criminosa caracterizada pela divisão de tarefas acima detalhadas, com o objetivo de obter diretamente e indiretamente vantagem, de qualquer natureza, mediante a prática das infrações penais anteriormente descritas, cujas penas máximas superem 4 anos.

Os réus, exceto Diego Capolupo, foram presos em flagrante em 04 de agosto de 2016 e soltos mediante relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 353/356). Alvarás às fls. 786/794.

Quando do oferecimento da denúncia, o d. Parquet requereu a juntada das interceptações telefônicas realizadas junto à operação intitulada "Operação Nave" entre outros pedidos, e a remessas do presente feito à 23ª Vara Criminal, vez que as investigações se iniciaram junto a essa Vara Criminal e portanto, a preventiva

para processar e julgar os crimes apurados em relação à operação. (fls. 10)

Em decisão datada de 23 de novembro de 2016 que recebeu a denúncia juntamente com inquérito policial, o MM. Juízo da 32ª Vara Criminal indeferiu o pedido de remessa dos autos à 23ª Vara Criminal, porquanto o processo em trâmite perante aquele Juízo (autos nº 0050815-89.2016.8.26.0050) já tinha sido sentenciado (fls. 857/858).

Às fls. 1004/1016 foi juntado aos autos cópia da denúncia dos autos nº 0088587-86.2016.8.26.0050, oferecida perante este Juízo contra Ericlis Gonçalves Do Vale, CAIO CÉSAR COELHO, Willian Amalfi Sarkis, Daniel de Oliveira, Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira, VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA BOLDRIN, RAFAEL PEREIRA DE PAULA e BRUNO SANTOS GONÇALVES, acusados de terem cometido roubo qualificado e associação criminosa, por fatos relacionados diretamente com os que são apurados neste processo. Às fls. 1092/1094, constou manifestação do Ministério Público informando que as investigações que culminaram na instauração do presente processo decorreram de interceptações telefônicas relacionadas aos autos de n. 0088037-91.2016.8.26.0050 da 23ª Vara Criminal da Capital e requereu a reunião dos processos pela conexão junto ao Juízo que primeiro tomou conhecimento da causa e determinou a interceptação telefônica.

Por decisão de fls. 1108/1110, o MM. Juízo da 32ª Vara Criminal da Capital entendeu que os fatos apurados no processo de nº 0088587-86.2016.8.26.0050, em trâmite perante este Juízo, guardavam relação direta com os narrados no presente feito, vez que aquele destinava-se à persecução penal de alguns dos acusados aqui denunciados, por condutas de roubo e associação criminosa que, em sua totalidade, davam ensejo aos fatos a eles imputados na denúncia do presente feito e determinou a reunião dos processos e a remessa para esta vara preventa, vez que naquele processo a fase instrutória não havia se encerrado.

O processo foi recebido neste Juízo e aberta vista conjunta com o processo nº 0088587-86.2016.8.26.0050 para manifestação do Ministério Público. O d. Parquet entendeu pela distinção dos fatos retratados em cada processo, mas reconheceu a influência mútua das provas a serem colhidas e manifestou-se pelo aditamento da denúncia em ambos os processos (fls. 1369/1387).

Nestes autos, foi oferecido aditamento da denúncia para incluir o réu DIEGO CAPOLUPO como incurso no delito de organização criminosa, a qual foi recebida por este Juízo em 02 de abril de 2018 - fls. 1501.

A denúncia foi ratificada em 13 de fevereiro de 2019 (fls.1571/1574).

Os réus foram citados (fls.1454 e 1827; 1067; 1057; 1062; 1026; 1056; 798; 1026; 944 e 1563). Diego Capolupo foi citado por edital - fls. 1536. As Defesas prévias dos réus foram apresentadas (fls.1063/1064 e 1484/1485; 953/959; 946/948; 1127/1128; 1104/1107 e 1568/1570).

Na instrução foram ouvidas três testemunhas. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Marcel Nobrega Lombardi e Fernando Cerqueira Faria, bem como a Dra. Defensora Pública desistiu da oitiva das testemunhas Anderson Júnior Nascimento de Souza e Camila da Fonseca Oliveira, arrolados na defesa apresentada pelo réu Carlos Alberto Martins Júnior. Procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a defesa dos réus Fernando Jacobini e Rafael Pereira de Paula requereu a juntada da medida cautelar de interceptação telefônica, com as transcrições e os respectivos áudios (fls. 1805/1806); o Ministério Público reiterou o pedido de remessa aos autos, da interceptação telefônica nº 0040423-90.2016.8.26.0050, da 23ª Vara Criminal, e a expedição de ofício à Vara de Infância e Juventude desta Capital a fim de juntar nestes autos a oitiva do adolescente Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira, bem como

a sentença do processo relacionado aos fatos destes autos - BO 131/2016 (fls. 350), no IP 62/2016. (fls. 1867).

A cópia da interceptação telefônica mencionada acima foi apensada aos autos sob o nº 0023748-47.2019.8.26.0050 (fls. 1869); às fls. 1887/1888 foi juntada cópia da ficha processual dos autos que tramitou na Vara Da Infância e Juventude; e às fls. 1890 foi juntada cópia da respectiva sentença que determinou o arquivamento proposto pelo Ministério Público.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência parcial da ação para condenação de CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR, VINÍCIUS, FERNANDO CAMPIÃO, BRUNO, EWERTON E CARLOS ALBERTO MARTINS, nos termos da denúncia em razão das provas amealhadas; e a absolvição dos réus RAFAEL, DIEGO, FERNANDO JACOBINI e CAIO (fls. 1899/1922).

As Defesas dos réus Fernando Jacobini, Rafael Pereira de Paulo e Ewerton Ruiz dos Santos, requereram a absolvição dos réus por insuficiência de provas (fls. 1924/1926, 1927/1929 e 1930/1932, respectivamente).

Por problemas técnicos na gravação da oitiva da testemunha delegado de polícia, Dr. Fabiano Fonseca Barbeiro, foi necessário o refazimento da prova a fim de possibilitar que a Defensoria Pública apresentasse alegações finais para os réus que defendia, quais sejam: Vinícius de Almeida Oliveira, Fernando Campião, Bruno Santos Gonçalves, Caio César Coelho e Carlos Alberto Martins, Diego Capolupo e Carlos Alberto Martins Júnior.

Após nova oitiva do delegado foi dada às partes a oportunidade de acréscimos aos interrogatórios, o que foi dispensado por todos, e de se manifestarem sobre as alegações finais. (fls. 2081/2083)

O Ministério Público e as defesas dos réus Fernando Jacobini e Rafael Pereira de Paula reiteraram as alegações finais anteriormente apresentadas.

A Defesa constituída do réu Carlos Alberto Martins Júnior, por seu turno, requereu a absolvição nos termos do art. 386, inciso II, V e VII, do Código de Processo Penal, ante a falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato. Subsidiariamente postulou a desclassificação da conduta para o delito do artigo 288 do CP e em caso de condenação ofertou pedido de benefícios (fls. 2073/2079).

A defesa do réu Ewerton reiterou os memoriais apresentados anteriormente, onde requereu a absolvição do réu, com o acréscimo de pedido para nulidade do feito, alegando que a testemunha delegado de polícia, Dr. Fabiano, admitiu em juízo que levou seu depoimento por escrito em seu aparelho celular. (fls. 2087).

A Defesa do réu Carlos Alberto Martins, por seu turno, requereu em preliminar, a conversão do julgamento em diligência para a juntadas das mídias contendo a integralidade dos diálogos captados nas interceptações encartadas sob os números 0083384-80.2015.8.26.0050 e 0040423-90.2016.8.26.0050 (0088037-91.2016.8.26.0050); a nulidade das interceptações telefônicas pela inviabilidade como primeira medida investigativa, em procedimento carente de suporte indiciário e sem fundamentação para renovações; a inépcia acusatória pela falta de descrição e individualização quanto às condutas de Carlos Alberto; nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas periciadas; por violação aos lacres e invólucros; nulidade do depoimento da testemunha Fabiano Fonseca, pela violação ao Art. 204, do CPP. No mérito requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Em relação aos aspectos jurídicos, sob o argumento do delito tipificado no Art. 2º, da Lei 12.850/13 ser evidentemente associativo e padecer de inconstitucionalidade, requereu a absolvição dos réus, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Apontou a

ausência de elementos essenciais ao tipo penal – ausência de objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes; ausência de efetiva associação entre seus membros; inexistência de imputação a Carlos Alberto de crime cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos; ausência de receptação de qualquer bem, bem como a falta de demonstração de dolo de receptar; e inexistência de Estrutura Ordenada. Por fim requereu a desclassificação para associação criminosa e pleiteou benefícios em caso de condenação. (fls. 2089/2152).

A defesa dos réus Vinicius de Almeida Oliveira, Fernando Campião, Bruno Santos Gonçalves, Diego Capolupo e Caio Cesar Coelho, requereu a absolvição dos acusados pela falta de provas. Subsidiariamente pleiteou a desclassificação do delito para o art. 288 do CP e ofertou pedidos de benefícios na dosimetria das penas em caso de condenação (fls. 2172/2192).

É o sucinto relatório.
Decido.

De início, passo à análise das preliminares de mérito arguidas pelas Defesas.

A Defesa do réu Carlos Alberto Martins requereu a conversão do julgamento em diligência para a juntada das mídias contendo a integralidade dos diálogos captados nas interceptações nº 0083384-80.2015.8.26.0050 e nº 0088037-91.2016.8.26.0050 (0040423-90.2016.8.26.0050). No entanto, o processo nº 0088037-91.2016.8.26.0050 trata-se de processo criminal da 32ª Vara Criminal, onde o ora acusado VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA BOLDRIN foi denunciado e condenado por roubo majorado do veículo I/Mini Cooper S da vítima João Takayoshi Yokomizo. Quanto a juntada das mídias referentes às interceptações telefônicas mencionadas, indevida e desnecessária. Explico:

A cautelar nº 0083384-80.2015.8.26.0050 refere-se a investigação que identificou três grupos criminosos e a partir daí, mediante compartilhamento de provas, deu origem a cautelar apensa neste autos; e encontra-se apensada a processo em trâmite perante a 5ª Vara Criminal. Quanto ao pedido, não houve manifestação no presente feito para juntada de qualquer mídia ou transcrição no momento da apresentação da defesa prévia, nem durante a fase de instrução, sendo postergada a impugnação para o momento das alegações finais, após o encerramento da instrução, o que corrobora a dispensabilidade dessa providência.

Em relação a outra cautelar, nº 0040423-90.2016.8.26.0050, apensada ao presente feito, cumpre esclarecer que as mídias estão arquivadas em cartório com acesso às defesas, vez que parte do processo e apenso foram digitalizados para inclusão no sistema digital, no entanto, não houve solicitação dessa providência pela Defesa.

De mais a mais, saliento que a jurisprudência é firme no sentido de afastar a necessidade de transcrição integral dos áudios interceptados, entendimento que se colhe do seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MERCARI. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRENCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que autorizou as escutas telefônicas, bem como as prorrogações, estavam devidamente fundamentadas. 2. “E entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça, bem como na col. Supremo Tribunal Federal, de que não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez o art. 90 da Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido e determina que provas que não interessarem ao processo serão inutilizadas.” (RHC n. 80.986/AM , Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 23/11 /2017) Agravo regimental desprovido. (grifos nossos)

Quanto a preliminar arguição de nulidade das interceptações telefônicas pela inviabilidade como primeira medida investigativa, em procedimento carente de suporte indiciário, anoto que, como já mencionado acima, a partir da identificação de três grupos criminosos em cautelar de interceptação telefônica (nº 0083384-80.2015.8.26.0050), deu ensejo a cautelar em apenso, com compartilhamento de provas, portanto, não há se falar em nulidade de interceptações telefônicas deferidas judicialmente, em medida que restou demonstrada justa causa para tanto e também evidenciada a devida fundamentação.

Houve a representação da autoridade policial para a quebra de sigilo das comunicações telefônicas, fundamentada com a juntadas de documentos, sendo deferida para que se procedessem às investigações, havendo parecer favorável do Ministério Público.

Quanto a alegada nulidade pela falta de fundamentação para renovações das interceptações telefônicas, a prorrogação excessiva e falta de demonstração de sua necessidade, anoto que, como já mencionado acima, o apenso cautelar iniciou-se para dar continuidade a investigação anterior em que foram identificadas três quadrilhas distintas. Foi representado ao Juízo que presidia a referida cautelar, o compartilhamento de provas e a autorização para novo pedido de cautelar em relação a terceira quadrilha, referente ao grupo criminoso tratado neste feito, em que a investigação não havia sido concluída, ao contrário das outras duas quadrilhas.

Certo é que nos autos cautelar nº. 0040423-90.2016.8.26.0050 em apenso, consta cinco decisões autorizando a interceptação telefônica e prorrogações:

- Pedido deferido aos 25 de maio de 2014 para interceptação de linhas atribuídas a Betinho e Tchola: (11) 97799-2872; (11) 98323-2194; e (11) 94038-5709 (fls. 101/104);

- Pedido deferido aos 09 de junho de 2016 para interceptação do novo terminal relacionado a Betinho: (11) 98790-3818 (fls. 134/137);

- Pedido deferido aos 21 de junho de 2016 para interceptação das linhas (11) 95485-4451 e (11) 95347-5152 e prorrogação das interceptações nas linhas (11) 94038-5709 e (11) 97799-2872 (fls. 178/182);

- Pedido deferido aos 07 de julho de 2016 para interceptação de cinco linhas: (11) 96839-9887 (atribuída a Tchola); (11) 95942-4438 (atribuída a Everton); e três desconhecidos: (11) 9155-1819; (11) 98736-8512; (11) 95462-6343 (fls. 281/286); e

- Pedido deferido aos 29 de julho de 2016, para a interceptação de três novos terminais (11) 94947-8010; (11) 97731-9821; (11) 95819-9457 e prorrogação de quatro relacionados a Betinho, Tchola, Perdigão, Bruninho, Fernando Campião: (11) 96839-9887; (11) 9155-1819; (11) 94038-5709; (11) 97799-2872 (fls. 402/409).

Todas as representações de quebra de sigilo seguiram acompanhadas de documentos atualizados e parecer do Ministério Público. As decisões foram devidamente fundamentadas, reconhecendo a necessidade da medida, não havendo que se falar em qualquer mácula.

Em relação a interceptação telefônica nº.: 0083384-80.2015.8.26.0050, a Defesa alega que foram proferidas dezenas de prorrogações, mas não esclareceu se todas se tratavam de números relacionados ao réu Carlos Alberto Martins, lembrando que daquela cautelar foram identificadas três quadrilhas criminosas, portanto a Defesa não demonstrou o alegado, de que em mais de dez ocasiões diferentes, a fundamentação para autorização da interceptação telefônica era exatamente a mesma, vez que diversas pessoas estavam sendo investigadas.

Quanto a alegada nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas periciadas, por violação de lacres e invólucros, vez que os laudos juntados às fls. 1.215/1.223 foram apresentados sem os devidos lacres de segurança da Polícia Técnico Científica, não merece guarida.

Conforme constou nos próprios laudos, os objetos vieram acondicionados em sacos plásticos incolor com lacre do DEIC, sendo que a Defesa não demonstrou a quebra da cadeia de custódia, com a indicação do vício na integridade dos elementos probatórios apreendidos, não bastando a simples argumentação da falta de lacre da Polícia Técnico Científica a justificar a falta de segurança e confiabilidade na integridade dos objetos. Sendo assim, por não constar do processo em análise nenhuma das máculas mencionadas, não há que se falar em nulidade processual por quebra da cadeia de custódia.

Quanto a alegada inépcia acusatória pela falta de descrição e individualização quanto às condutas de Carlos Alberto Martins, totalmente descabida.

Primeiramente, em relação a contradição entre a ação descrita para Carlos Alberto e Rafael Pereira apontada pela Defesa, cumpre esclarecer que consta na denúncia que Carlos Alberto Martins promovia a venda dos objetos pessoais subtraídos, sendo que para a venda dos objetos receptados contava com Rafael Pereira de Paula, funcionário de sua empresa e especialista em desbloqueio de aparelhos celulares e que também vendia os produtos de origem espúria, obtidos através dos roubos praticados pela organização. Nesse sentido, não há qualquer contradição ou bipolaridade na denúncia quanto a atuação de Carlos Alberto na organização criminosa, vez que dois integrantes podem exercer determinadas atividades em comum dentro de uma organização, mantida a divisão de tarefas, não sendo necessária a exclusividade em uma função.

No mais, consigno que a denúncia atende com precisão o art. 41, do Código de Processo Penal. Analisando-se a denúncia, constata-se suficientemente descritos os fatos imputados aos réus, a saber, a integração de uma organização criminosa para a prática de roubo de carros de luxo e receptação de bens, descrevendo, ainda, o "modus operandi" da organização. A partir da denúncia foi perfeitamente possível aos réus apresentarem suas defesas.

Quanto à alegação de que a acusação é genérica em relação a crimes praticados por organizações, carente da individualização pormenorizada da conduta de cada pessoa, a jurisprudência pátria admite que nesse tipo de delito as imputações possam ser feitas com a demonstração de um mínimo liame entre a posição e atos dos agentes e os crimes cometidos.

Nesse sentido:

"(...) A teor do entendimento desta Corte, é possível o oferecimento de denúncia geral quando uma mesma conduta é imputada a todos os acusados e, apesar da aparente unidade de desígnios, não há como pormenorizar a atuação de cada um dos agentes na prática delitiva. Precedentes. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese." (HC nº 151.415, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 22.11.2011). (grifos nossos).

Quanto a alegada nulidade do depoimento da testemunha Fabiano Fonseca, pela violação ao Art. 204 do CPP, não há que se acolher tal tese, vez que o parágrafo único do mencionado artigo permite a consulta da testemunha à apontamentos do processo, sendo válida a consulta feita pela testemunha delegado de polícia durante

seu depoimento, vez que foram breves. Tal se justifica pela antiguidade do fato, somado ao número de réus envolvidos e o número de roubos identificados.

Em relação ao art. 2º da Lei 12.850/2013, inexistente qualquer inconstitucionalidade. A combativa Defesa alega que em delitos associativos não há o caráter lesivo a justificar a intervenção do Direito Penal, não representando ações humanas que lesione bens jurídicos

No entanto, o crime de Organização Criminosa é classificado pela Doutrina e Jurisprudência como sendo de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida por Lei, bastando que a pessoa faça parte da Organização, com a finalidade de praticar infrações penais, para que haja a consumação do delito.

Assim, não há se falar em ausência de lesão ao bem jurídico, razão pela qual a norma do art. 2º da Lei no 12.850/13 não contraria a Constituição Federal.

Afastada todas as preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

O pedido é parcialmente procedente.

A prova inquisitorial era de alto teor incriminatório.

A materialidade está demonstrada pelas declarações das testemunhas, pela longa interceptação telefônica perpetrada (apenso próprio) e boletim de ocorrência (fls. 34/48; 72/75; 109/111; 120/122; 130/132; 141/143; 152/154; 163/165; 173/175; 181/183; 196/198; e 208/210).

A autoria também é certa em relação aos réus CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR, VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA, FERNANDO CAMPIÃO, BRUNO SANTOS GONÇALVES, EWERTON RUIZ DOS SANTOS e CARLOS ALBERTO MARTINS. Como é de praxe no crime de organização criminosa, a produção do quadro probatório foi possível apenas após intensa e complexa investigação policial, inclusive mediante a interceptação de linhas telefônica que possibilitou a identificação do papel exercido por cada um dos referidos acusados.

Em relação aos acusados RAFAEL PEREIRA DE PAULA, FERNANDO JACOBINI, CAIO CESAR COELHO e DIEGO CAPOLUPO, as provas não restaram consolidadas.

A dinâmica do esclarecimento do caso se iniciou no dia do crime descrito na denúncia, dia 13/04/2016 quando os policiais civis se depararam com o veículo Mercedes Benz da vítima no estacionamento do Hipermercado Extra. O roubo de tal veículo foi acompanhado em tempo real através do monitoramento do veículo utilizado por Carlos Alberto Martins Júnior, vulgo "Betinho".

Através de operação NAVE, onde já se investigavam crimes e a interligação entre eles desde 2015, foram identificadas três organizações, sendo uma delas a tratada nestes autos.

Veja que na fase administrativa a investigação criminal teve como escopo apurar a autoria de diversos roubos praticados por criminosos, os quais se organizaram para praticar diversos roubos à veículos de luxo na região sul da capital.

Conforme consta no relatório final das investigações elaborado pelo delegado Dr. Fabiano (fls. 477/490), em 04 de agosto de 2016 foi iniciada uma operação denominada "Nave", visando cumprir mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias em diversos endereços. Nesse contexto, foram localizados objetos roubados em uma das residências, bem como um dos indivíduos. Esta situação reforçou as investigações que levaram os policiais a prender todos os réus.

As investigações policiais tiveram três fases e consistiram em diligências em campo, monitoramento telefônico com análises de filmagens e pesquisa de ocorrências de roubo na região e reconhecimentos pessoais das vítimas que foram roubadas por indivíduos na região sul da capital, o que possibilitou a identificação dos integrantes da horda, bem como o "modus operandi" utilizado nos crimes.

Durante as diligências, atente-se, foram encontrados os locais onde os veículos roubados eram deixados por certo período para os criminosos terem certeza que não havia rastreador. Geralmente o local escolhido era o estacionamento de um hipermercado. Assim, ultrapassado certo tempo, outros agentes compareciam levavam o veículo com objetos pessoais das vítimas, para posterior desmanche.

Os policiais civis Carlos Huerta e Eber Reis, na fase policial, narraram que integravam a equipe Apolo 48 e que desde de 2015 vinham investigando quadrilha especializada em roubo e receptação de veículos de luxo. Esclareceram que os procedimentos de interceptação telefônica auxiliaram nas investigações de campo, sendo possível qualificar e identificar os membros dessa organização criminosa, nos seguintes termos: Carlos Alberto Martins Junior, vulgo Betinho, era o líder do grupo, responsável por inúmeros roubos de veículos de luxo, tinha como função o ato de escoltar o veículo roubado por seus comparsas e determinar onde deveria ser deixado após o roubo, para que, sendo verificado que não possuía sistema de rastreamento no automóvel, este deveria ser enviado ao terceiro. Betinho contava com o auxílio de Vinícius de Almeida Oliveira- vulgo Perdigão- , Fernando Campião, Bruno Santos Gonçalves - vulgo Bruninho- , o adolescente infrator Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira, Ewerton Ruiz dos Santos e Caio Cesar Coelho. Tais indivíduos foram qualificados, tendo em vista os diálogos entabulados com Betinho, e sendo posteriormente suas fotografias mostradas às vítimas, foram apontados como autores dos crimes patrimoniais realizados. Além dos roubadores, Betinho também tinha como comparsas seu genitor Carlos Alberto Martins, vulgo Tchola, que realizava a guarda dos objetos roubados e das armas utilizadas nos crimes, bem como fornecia os veículos utilizados na prática dos roubos e Rafael Pereira de Paula, vulgo Pereira, funcionário na loja de propriedade de Carlos Alberto Martins, que desbloqueava os aparelhos celulares e tablet's roubados, bem como os negociava. Fernando Jacobini, vulgo Fê, também era o responsável pela guarda em sua casa dos bens móveis roubados pelo grupo. Os policiais ressaltaram também que no período de interceptação foi possível localizar vítimas e restituir seus veículos roubados.

Assim, diante do apurado foi realizado relatório minucioso pela equipe Apolo 48, no qual foi sugerida a prisão temporária e buscas domiciliares. Ato contínuo os mandados foram expedidos e com o apoio de demais delegacias especializadas e do GARRA, diligenciaram aos locais para cumprimento dos mandados, sendo que nas residências foram apreendidos objetos diversos e veículos.

Na residência de Vinícius - Perdigão - além de objetos e veículos também fora localizada uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, calibre 380, numeração suprimida, municiada com três cartuchos íntegros. Após, todos foram encaminhados ao distrito policial. (fls. 18/19 e 21/22).

A testemunha Marcel, integrante do GARRA, juntamente com os outros policiais, foi até a residência de Vinícius, alcunha Perdigão, onde fora localizada uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, calibre 380, com numeração suprimida e municiada com três cartuchos íntegros. Além da arma de fogo, foram apreendidos diversos objetos pertinentes às investigações pelos policiais civis. (fls. 23)

Em solo policial os réus foram interrogados e optaram pelo silêncio. (fls. 24/32)

A prova judicial confirmou a prova inquisitorial no que diz respeito aos fatos.

Senão vejamos.

Carlos Huerta, ouvido em juízo, aduziu que receberam a informação acerca da atuação de uma quadrilha especializada em roubo de carros na região sul da capital. Tinham um nome, Carlos Alberto Martins, vulgo Betinho, que teve a linha móvel efetivamente interceptada. A partir de então, interceptaram as linhas interlocutoras e constataram a capilaridade de uma grande quadrilha de roubo de veículos de luxo no bairro do Ipiranga e adjacências. Informou que até pelos antecedentes específicos de Betinho em roubo de veículo, constataram que era ele quem coordenava a ação dos demais corréus. Informou que pela interceptação telefônica era perceptível a liderança e ascendência de Betinho em relação aos outros. Disse que ele era o agente que não queria aparecer no roubo, mas era quem determinava qual veículo ia ser roubado. Era muito cristalina a atuação e liderança de Betinho. Declarou que os executores dos roubos variavam. Informou que durante as investigações, foi materialmente possível fazer o link entre escuta, assalto, B.O. e investigação. Disse que em algumas ocasiões em que houve o roubo de veículos, foi possível em tempo real, localizar os carros roubados logo em seguida, pelo mapeamento de antenas que os réus utilizavam. Como tinham as fotografias pois algumas linhas telefônica interceptadas constava os nomes dos réus como proprietários das respectivas linhas, possibilitou a identificação formal de alguns deles. Assim, conseguiram traçar o organograma do grupo investigado. Os bens móveis de uso pessoal achados no interior dos veículos como aliança, celulares etc iam para a empresa do pai de Betinho, vulgo Tchola, que era proprietário de uma loja de manutenção de impressora, onde era o ponto de encontro dos integrantes do grupo. O réu Rafael Pereira, funcionário da empresa, desbloqueava os aparelhos eletrônicos, o que também restou claro pelas interceptações. Quanto aos veículos, localizaram dois locais de desmanche, um em São Matheus e outro na Avenida do Oratório. Disse ainda que na Av. do Oratório localizaram dezenas de documentos de veículos efetivamente roubados na zona sul. Por meio de um dos documentos recuperados, identificaram uma das vítimas. Esta compareceu ao distrito e reconheceu Fernando Campião como um dos roubadores. Afirmou que pelas interceptações era nítido que Tchola tinha conhecimento da atividade ilícita do filho e também que Rafael tinha conhecimento que estava desbloqueando coisa “fria” para “esquentar”. Identificou a atuação de cada réu na organização: Rafael Pereira de Paula era o funcionário da loja do pai de Betinho; Bruno, Fernando Campião e Ewerton exerciam a função de roubadores; o réu Caio também era roubador e localizaram dois carros roubados por ele quase em tempo real; Vinícius Perdigão era o roubador mais contumaz; Carlos Alberto Martins Júnior coordenava o grupo; Carlos Alberto Martins, vulgo Tchola, era o proprietário da empresa onde integrantes do grupo se reuniam; com Diego Capolupo foram localizados dois celulares produtos de roubo em sua residência, sendo que o réu alegou que tinha ganhado de seu cunhado Vinícius, vulgo Perdigão. Disse que o nome de Diego passou pela interceptação telefônica, até porque foi postulado busca e apreensão, mas não como um dos executores, mas posteriormente, ele foi reconhecido por um roubo na zona norte. Quanto ao réu Fernando Jacobini, primo do Betinho e sobrinho do Carlos Alberto, disse que seu nome apareceu por duas ocasiões na interceptação. Uma vez onde mencionava a guarda de alguns tablet's na residência dele e em outra, numa simulação de roubo de um Audi de Betinho para receber o seguro. Pela interceptação telefônica ficou evidente que todas as investidas de roubo foi com emprego de arma de roubo, sem exceção. Uma pistola foi localizada na residência de Perdigão. O menor Henrique também participava da organização e era executor de roubo. Fernando Jacobini tinha ciência da organização toda através do primo e guardava os tablet's. Rafael desenvolvia atividades lícitas também consertando impressoras. Os réus entravam dentro da loja de Tchola para se reunirem e partir para os roubos. Ewerton acompanhava Betinho nos roubos, sendo que um desses roubos aconteceu no bairro do Ipiranga e juntamente com Betinho e Fernando Campião foram roubar um Audi Q3 na academia.

Eber Reis aduziu que atuou nas investigações das interceptações telefônica e que Carlos Alberto Martins Júnior, vulgo Betinho, era o líder do grupo. Relatou que Betinho era quem marcava os roubos dos veículos importados na região sul de São

Paulo, liderando os outros alvos. Marcavam sempre de se encontrar na empresa de manutenção de impressora do pai dele, vulgo Tchola. De lá, entravam mais três roubadores para efetuarem os roubos e partiam. Ficavam dando voltas e Betinho falava a hora exata de abordar as vítimas. Na interceptação telefônica era perceptível a liderança de Betinho, era ele que comandava tudo. Depois de escolherem o carro a ser roubado, Betinho parava o carro e os demais saíam e abordavam a vítima. Depois, Betinho seguia na frente verificando a área e pelo telefone ia dando as coordenadas para o caminho que a outra parte do grupo deveria seguir. Geralmente a quadrilha deixava o veículo no Extra da Anchieta ou perto de um condomínio, na frente dos prédios, sendo que Betinho sempre parava o veículo em que estava do outro lado da rua para não ser filmado pelas câmeras. Então, deixavam o carro subtraído e partiam no veículo de Betinho. Depois de darem um tempo para eventual rastreamento que o carro roubado pudesse ter, voltavam para pegar o veículo. Os bens móveis das vítimas como bolsa, relógio, corrente, notebook, levavam até a empresa de Tchola para que Pereira, funcionário de Tchola, desbloqueassem os aparelhos para posterior venda, assim esses produtos ficavam na empresa. Os carros que não tinham rastreador eram vendidos para desmanches, tanto que localizaram em vários desmanches e também com pessoal que mexe com sucata. Sobre a função dos réus na organização disse que Rafael Pereira de Paula era responsável pelo desbloqueio dos celulares e notebook's; Bruno, Caio, Fernando Campião, Ewerton e Vinícius "Perdigão" eram os roubadores; Betinho coordenava o grupo; Alberto Carlos Martins era o Tchola, o dono da empresa; Fernando Jacobini guardava alguns produtos das vítimas que Betinho levava; e com Diego Capolupo que tinha uma empresa de celular, foi localizado um aparelho produto de roubo que na ocasião em que foi achado em sua residência, alegou que tinha recebido de seu cunhado Perdigão. Por fim disse que Diego caíra pouco nas gravações, mas não falava nada. Declarou ainda que pelas gravações foi identificado a participação de um menor de nome Henrike de Oliveira que tinha a função de roubador também. Quanto a Fernando Jacobini, disse que foi localizado em sua residência na busca e apreensão, o celular, apareceu algumas vezes pelas escutas e sua função era a guarda de objetos, sendo que só tinha ligação com Betinho e Tchola. Na empresa de Tchola, Rafael Pereira trabalhava tanto com atividades lícitas quanto ilícitas. Pelas escutas, todos sabiam da origem ilícita dos aparelhos. Ewerton costumava atuar com Caio e Betinho. Nas interceptações telefônicas todos falavam entre si. Eles roubavam vários veículos, mas costumavam roubar Land Rover, Audi e BMW, carros caros.

Fabiano Fonseca Barbeiro, ouvido novamente, depois de problema técnico na gravação da audiência anterior, relatou que atuava como delegado de polícia na 2ª Delegacia de Crimes Patrimoniais onde investigavam crimes sazonais cometidos de forma reiterada em determinado local ou em uma área em particular. Recordou-se que no início das investigações, o que lhe chamou a atenção foi o roubo de uma Mercedes branca onde um rapaz foi buscar a filha no colégio e foi roubado. Feitas investigações, chegaram a conclusão que estavam diante de um grupo que agia no bairro do Ipiranga e identificaram alguns envolvidos com residência próxima à Heliópolis. Conforme as investigações iam evoluindo, iam trançando o organograma. Foram muitas horas de trabalho entre levantamento de registros policiais, trabalho de campo e análise das interceptações telefônicas. No primeiro momento, identificaram Carlos Alberto Martins Jr., vulgo Betinho, como chefe do grupo. Durante as investigações, alguns dos envolvidos foram presos em flagrante e um a um foram sendo identificados. Um dos identificados foi o próprio pai de Betinho, vulgo Tchola, que tinha uma loja de eletrônicos usados e um funcionário, Rafael Pereira, atuava também no grupo criminoso. Disse que do roubo de veículos tudo era aproveitado, inclusive os bens pessoais das vítimas. Como os bens eram de alto valor agregado, de luxo, o grupo vendia os veículos para terceiros criminosos que utilizavam estes veículos ou destinavam ao desmanche, mas a investigação foi até a identificação dos agentes que faziam os roubos. Pela técnica que empregavam, depois dos roubos, alguns pertences pessoais das vítimas, como joias e notebooks eram vendidos por intermédio da loja do pai de Betinho, sendo que Rafael atuava nesta parte, desbloqueando os aparelhos. Depois foram identificando os roubadores, um

deles era Vinícius, vulgo Perdigão, que foi um dos criminosos que mais atuaram. Esclareceu que os integrantes não atuavam todos juntos em uma mesma ação criminosa, por isso a existência clara de uma liderança e divisão de tarefas. Para a realização de um roubo, juntavam dois ou três integrantes para realizar a ação, enquanto outros eram responsáveis por recepcionar o veículo e escondê-lo para evitar a localização por meio de algum tipo de rastreamento e isso acontecia de forma sincronizada. Identificaram Perdigão e Fernando Campião como sendo roubadores. Em uma das interceptações consta uma conversa entre os dois logo após uma ação criminosa onde Perdigão faz contato telefônico e comentou: "Ainda bem que não matou ninguém...". Nesse momento, ainda não tinham o contexto da ação criminosa, mas com certeza uma ação criminosa com emprego de ameaça e arma de fogo. O réu Bruninho foi preso antes da ação policial denominada Operação Nave. Bruninho foi preso em flagrante em setembro de 2006 quando roubou um Mini Cooper de um rapaz de origem nipônica. O menor Henrike, autor de diversos roubos, foi identificado e reconhecido em dois roubos que participou juntamente com Perdigão. Ewerton participou do roubo de um Audi Q3. Caio César que também participou juntamente com Betinho no roubo de uma Tiguan e uma Land Rover, sendo que Caio foi reconhecido como sendo o portador da arma de fogo. No cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão foram localizados com Diego, dois aparelhos de celular roubados e posteriormente ele foi identificado na participação de um roubo com reconhecimento positivo. Fernando Jacobini também tinha a função de guardar os objetos produtos dos roubos. Consta nas investigações uma Mercedes 180 cujo o roubo se deu na porta do colégio; uma Santa Fé e uma Land Rover no bairro do Ipiranga; um Mini Coop; um Audi Q3; e uma Amarok, todos registrados em delegacia de área seccionais. Foram verificados os registros policiais, identificação das vítimas e reconhecimentos dos agentes criminais investigados para serem juntados aos autos para a convicção de todos os indícios de autoria e materialidade delitiva. Sobre a identificação de Betinho, disse que inicialmente a investigação partiu de alguns registros policiais e observações de algumas imagens, sendo uma inclusive, acompanhada pela televisão e notaram que alguns roubos estavam acontecendo em locais muito próximos, na mesma localização geográfica. Após trabalho de investigação de campo e posteriormente com as interceptações telefônicas conseguiram identificar primeiramente Betinho e a partir dele e das interceptações conseguiram estabelecer os vínculos dos demais agentes criminosos. No curso das investigações apuraram seguramente mais de dez roubos. Nas buscas encontraram aparelhos telefônicos produtos de roubo, chave de veículos entre outros objetos ligados às vítimas. Rafael Pereira era ligado ao pai de Betinho, o Tchola, e tinha o conhecimento para o desbloqueio de alguns aparelhos eletrônicos, principalmente notebooks e celulares para posterior venda. Identificaram os locais onde utilizavam para guardar os carros para posterior repasse. O depoente confirmou que trouxe para a audiência apontamentos em relação aos nomes dos réus devidos ao número e ao tempo decorrido. Em relação a Ewerton, disse que tinha uma passagem juntamente com Fernando Campião de roubo de veículo Audi Q3. Quanto a Caio disse que não foi pessoalmente cumprir o mandado de busca e apreensão no comércio dele, só tinha referências por meio de fotografias juntada aos autos. Esclareceu que no curso do inquérito foram feitos os indiciamentos dos réus. Primeiro fizeram o trabalho de campo e somente depois, foram para as interceptações telefônicas. Informou que em regra, fazem o trabalho de campo e nos casos que não conseguem mais produzir provas no sentido de identificar algum agente ou até mesmo qual o teor da interação entre os criminosos e principalmente pelo fato de roubo de veículos ocorrer com os agentes criminosos à distância, solicitam a interceptação. Na maioria das vezes, um dos agentes, em contato com os demais, fica monitorando a ação policial, o que dificulta na questão da prova material para demonstrar que os envolvidos estão agindo em conjunto com unidade de propósitos. No caso em questão, informou que quando chegaram a essa conclusão e já esgotadas todos os meios possíveis para o robustecimento do conjunto probatório, achou por bem representar o juízo para a interceptação telefônica para colacionar aos autos eventuais diálogos travados pelos integrantes do grupo em relação ao crime investigado. Declarou que sobre o caso não